

자동결제서비스 부가합의서

■(이하 '갑'이라 한다)과 엔에이치엔케이씨피 주식회사(이하 '을'이라 한다)는 신용카드, 체크카드, 선불카드(이하 '신용카드 등'이라 한다) 자동결제서비스에 관하여 다음과 같이 부가 합의한다.

제1조 (목적)

본 부가합의서는 '을'이 제공하는 '신용카드 등' 자동결제서비스를 '갑'이 신청 및 이용함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 하며, 양사가 체결한 전자결제대행 및 결제대금예치 서비스 계약서(이하 "기본 계약"이라 한다)에 부가하여 적용한다.

제2조 (업무의 범위)

'을'이 제공하는 업무의 범위는 아래와 같다.

- ① '갑'의 고객(이하 '병'이라 한다)이 정기적 또는 비정기적으로 약정 금액을 '갑'에 결제하여야 하는 경우, 최초 '갑'과 '을'이 합의한 방식으로 '병'에 대한 본인 확인을 거친 후 '병'을 인식할 수 있는 고유번호(이하 '배치키'라 함)를 '갑'에게 제공하는 업무
- ② '갑'이 위 '배치키'를 이용하여 결제를 요청하면 이를 지원하는 업무

제3조 (신용카드 등 자동결제대행 한도)

'갑'이 '을'에게 의뢰 가능한 자동결제대행 한도는 상호 합의로 정한다.

제4조 (신청서 접수시 관련 절차 등)

'갑'이 '병'으로부터 신청서를 통해 '신용카드 등' 자동결제 신청을 받을 경우 아래와 같이 처리하여야 한다.

- ① '병'의 신분을 확인한 후 자동결제약관 동의를 받아야 한다.
- ② '병'이 '신용카드 등' 자동결제와 관련하여 출금카드를 변경할 때에는 기 신청된 신용카드 등 자동결제 신청에 대해서는 해지한 후 전항에 따라 신규신청을 받는다.

제5조 (신청서 접수 시 '신용카드 등' 자동결제 신청 명세 송부 및 전산등록)

- ① '을'이 '갑'으로부터 송부 받은 신청명세 중 카드번호 오류 등의 사유로 인하여 전산등록이 불가능한 신청명세를 '갑'에게 송부할 경우 '신용카드 등' 자동결제 신청에 관한 업무는 종료된 것으로 보며, 동 사유로 인한 '병'과의 분쟁은 '갑'의 책임으로 한다.
- ② '갑'은 '병'과의 계약 해지 등이 있을 경우 '신용카드 등' 자동결제 신청의 해지를 위해 반드시 '을'에게 명세를 송부하여야 한다.
- ③ '신용카드 등' 자동결제 신청자 전산자료의 보관, 관리는 '갑'이 담당한다.

제6조 (일반자동결제 관련 절차 등)

- ① '을'은 '병'에 대한 본인 확인을 수행하고 신용카드 자동결제약관 등 동의를 받는다.
- ② 전항에 따른 '병'에 대한 본인 확인은 '병'이 제출한 이용자 정보가 이동통신사나 신용카드사가 보유한 정보와 일치함을 확인하여 이것이 일치할 경우 '병'의 '배치키'를 '을'이 '갑'에게 제공하는 것일 뿐 '병'이 해당 신용카드결제의 적법한 권리자임을 '을'이 보증하는 것이 아니라는 점에 양사는 의견을 같이한다(※ 명확히 하면, 자동결제서비스를 전자상거래, 통신거래 등 비대면거래에서 카드이용자 본인을 확인하는 수단인 ISP인증 등 전자인증을 '갑'의 요청에 따라 생략하고, '을'이 제공한 '배치키'를 통해 결제가 가능하도록 하는 서비스로써, '신용카드 등' 거래의 진위성, 적법성, 유효성 및 본인사용여부에 대한 확인 책임은 '갑'이 부담한다).
- ③ '을'은 '갑'의 '신용카드 등' 자동결제 신청의뢰를 유효한 것으로 인정하여 별도의 확인절차 없이 다음 각호와 같이 '신용카드 등' 자동결제 업무를 수행한다.
 1. '을'은 '갑'으로부터 의뢰 받은 내용대로 자동결제 요청일자에 해당 카드번호를 사용하여 청구금액을 승인하기로 하고 승인 대상 신용카드의 한도부족 등으로 인한 처리불능 분은 그 명세를 '갑'에게 송부한다.
 2. '을'이 '갑'으로부터 의뢰 받은 명세를 근거로 '신용카드 등' 자동결제 업무를 처리하였을 경우 승인일자, 승인회수, 승인금액 등과 관련하여 발생하는 '병'과의 모든 분쟁은 '갑'의 책임으로 처리하여야 한다.
- ④ '갑'은 '병'에 대하여 적법한 청구권에 기한 결제 청구만을 요청할 수 있으며, 이에 반하는 청구로 인해 발생하는 민원(취소/환불, 철회 등)에 대한 책임은 '갑'이 부담한다.

제6조의2 (정기결제 관련 특칙)

‘갑’이 이용하는 자동결제서비스가 ‘정기결제’와 관련된 경우, ‘갑’은 다음 각호의 사항을 성실히 이행하여야 한다(※ ‘정기결제’란 신용카드 회원등이 정기적으로 금액을 지불하는 방식으로 물품이나 용역(「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관이 제공하는 물품이나 용역, 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자가 제공하는 전기통신역무는 제외한다)을 구입하기 위해 ‘신용카드 등’으로 거래하는 방식을 말한다).

1. ‘갑’은 ‘갑’이 ‘병’에게 청구할 예정인 정기결제 금액이 증가하거나 유료로 전환되는 경우 다음 각 목의 사항을 대금결제 승인 요청이 이루어지기 7일 전까지 ‘병’에게 동의를 얻은 고지 수단(서면, 전화, 전자우편, 휴대폰 메시지, 메신저, 팩스, 그 밖에 이에 준하는 수단을 말한다)으로 미리 고지해야 한다. 다만, 전단에 따른 고지의무를 이행한 후 ‘병’에게 추가적으로 다음 각 목의 사항을 고지하고자 할 경우에는 결제 승인 요청이 이루어지기 전날까지 고지할 수 있다.
 - 가. 거래 내용
 - 나. 결제금액 및 대금 결제일
 - 다. 유료전환 또는 결제금액 변경 일정
 - 라. 환불 등의 거래조건
 - 마. 거래조건을 ‘병’에게 불리하게 변경하는 경우 등 계약의 해제·해지 사유
2. ‘갑’은 정규 영업시간 외에도 ‘병’이 정기결제 철회, 취소, 청약철회, 계약의 해제·해지 등을 신청할 수 있도록 다음 각 목 중 하나 이상의 방식을 운영하여야 한다.
 - 가. 인터넷 사이트
 - 나. 모바일 앱
 - 다. 전화, 휴대폰 메시지, 메신저 중 하나 이상을 통한 고객센터
 - 라. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 수단
3. ‘갑’은 정기결제 철회, 취소, 계약의 해제·해지에 따른 환불대금을 다음 각 목에 따른 방법으로 환불하여야 하며, 환불 방법을 해당 정기결제 서비스에서만 사용할 수 있는 상품권·캐시·포인트 등으로 제한하는 등 ‘병’의 선택권을 부당하게 제한하지 아니하여야 한다.
 - 가. 관련 법령 또는 표준약관 등에 따라 이용일수 또는 이용회차에 비례하여 공정한 환불가격을 산정가능한 경우 : 이용일수 또는 이용회차에 비례한 금액을 공제한 금액. 다만, 산정의 근거가 된 법령 또는 표준약관에 이와 다른 규정이 있는 경우에는 이에 따른다.
 - 나. 가목 외의 경우 : 관련 법령 또는 표준약관 등에서 인정하는 환불 금액 산정 방법

제7조 (착오 시 처리절차)

- ① ‘갑’의 업무처리 착오 등 귀책사유로 타인의 신용카드 등에서 승인되었거나 부당승인 등으로 ‘병’ 또는 제3자로부터 반환 요청이 있을 경우 ‘갑’은 착오 승인된 금액을 즉시 승인취소 처리하고 적절한 조치를 하여야 한다. 단, 취소가 지연되어 ‘병’ 또는 제3자와의 분쟁이 우려될 경우 ‘을’은 임의로 해당 승인 건을 취소하여 반환처리하고 그 처리 결과를 ‘갑’에게 유선 또는 서면으로 통지할 수 있다.
- ② 전항에 의하여 ‘을’이 임의로 취소 처리하여 반환한 경우 ‘을’은 ‘갑’이 지정한 계좌에 위 반환금을 차감한 나머지 금액만을 입금한다.
- ③ ‘갑’의 업무 착오 등으로 인한 착오승인 회수가 년 3회(매년 1월 1일부터 12월 31일 기준) 이상 발생하였을 경우 ‘을’은 본 부가합의서를 해지할 수 있다.

제8조 (자료 송·수신 방법)

- ① ‘갑’은 의뢰건수 및 승인금액을 ‘을’에게 전문으로 전송하거나 “을”이 제공한 관리자페이지에서 파일을 업로드하는 방법 등 양사가 합의한 방식으로 승인요청을 하여야 한다.
- ② ‘을’은 의뢰 내용에 대한 처리결과를 ‘갑’에게 전문으로 전송하여야 한다.
- ③ ‘을’의 자료 송·수신 방법이 변경될 경우 양사가 별도 협의하여 자료 송·수신방법을 변경하기로 한다.

제9조 (정산대금의 지급 등)

- ① ‘을’이 대행하여 승인한 신용카드 등 정산대금은 아래의 정산주기 기준으로 영업일에 ‘갑’이 지정한 계좌에 입금한다.

-아 래-

정산주기

(해당하는 정산주기에 체크 후 기재)

☐

일정산

일

/

☐

월정산

회

- ② 자동결제와 관련하여 민원이 발생하였을 경우, '을'은 '갑'에게 해당 결제승인금액을 지급하지 않을 수 있다. 단, 민원이 '갑'의 귀책사유 없이 발생한 것이 확인된 경우 '을'은 '갑'에게 지급 보류한 금액을 지체 없이 지급해야 한다.
- ③ 전항에 따른 민원이 3회 이상 제기되어 '갑'의 공신력에 심각한 문제가 있다고 판단되는 경우, '을'은 임의로 정산대금을 보류할 수 있으며, 전체 승인을 취소할 수 있다(동일한 고객이 동일한 건에 대하여 제기한 반복민원은 1회의 민원으로 본다).

제10조 (수수료)

- ① '을'의 업무처리와 관련하여 '갑'이 부담하여야 할 수수료는 아래와 같으며, 양사는 서면 합의로 수수료를 변경할 수 있다.

-아 래-

수수료 (VAT 별도)

%

- ② 전항의 수수료는 결제대금 지급 시 선 공제하고 지급한다.

제10조의 2 (영세·중소사업자에 대한 신용카드 우대수수료 적용 등)

- ① '갑'이 영세·중소가맹점(여신전문금융업법 등 관련 법령에 따라 전자지급결제대행업자가 결제를 대행하는 자로서 해당 법령에 의해 연간 매출액 등을 기준으로 영세·중소사업자 신용카드 우대수수료율을 적용 받을 수 있는 사업자)에 해당하여 '을'이 정한 신용카드 우대수수료의 적용을 받을 수 있는 경우에는 다음의 신용카드우대수수료를 적용하기로 한다. 본 우대수수료 적용을 위해 '을'은 신용카드사에게 '갑'에 대한 정보를 제공할 수 있다.

-아 래-

구분

수수료 (VAT 별도)

영세 가맹점 (연간 매출액 3억원 이하)

%

중소 1 가맹점 (연간 매출액 3억원 초과 5억원 이하)

%

중소 2 가맹점 (연간 매출액 5억원초과 10억원 이하)

%

중소 3 가맹점 (연간 매출액 10억원 초과 30억원 이하)

%

- ② 제1항의 우대수수료는 '갑'이 여신전문금융업법 등 관련 법령에 따라 그 적용대상자에 해당하고, '을'이 여신금융협회로부터 영세·중소사업자 명단을 수신한 후 적용기로 한다.
- ③ '을'은 제1항의 우대수수료를 특별한 사정이 없는 한 매 반기 종료일로부터 1개월 이내에 적용될 수 있도록 하여야 한다. '갑'은 제1항의 우대수수료 적용 시, 해당 우대수수료가 법령에 따른 '갑'의 사업자지위 변동에 따라 매 반기별로 인상 또는 인하될 수 있음을 이해하고, 이에 동의한다.
- ④ '을'은 법령의 개정, 결제기관 수수료 변경, 시장환경의 변화 등을 고려하여 자신이 정한 영세·중소사업자 우대수수료를 변경 및 적용할 수 있다. '을'은 '갑'에게 변경된 우대수수료를 관리자페이지 게시 또는 이메일 통보 등의 방법으로 통보하여야 하며, 변경된 우대수수료는 통보 후 1개월이 경과한 날부터 그 효력이 발생하는 것으로 한다. '갑'은 '을'의 변경된 우대수수료 적용을 거절하고 계약을 철회할 수 있다.
- ⑤ 제1항의 신용카드우대수수료 적용 시,'을'은 '갑'의 거래 중 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자상거래의 방법으로 이루어진 거래에 한하여만 우대수수료를 적용하기로 한다. '갑'이 '을'과 사전에 합의되지 않은 물품 또는 서비스를 추가하고, 이로 인하여 해당 물품 또는 서비스에 부당하게 우대수수료가 적용되는 등 '을'에게 손해가 발생하는 경우, '갑'은 '을'의 손해를 즉시 배상하여야 한다(본 손해에는 '을'이 신용카드사에게 별도로 부담하는 추가 위약금 등의 패널티를 포함한다).

제11조 (손해배상 및 면책)

- ① '을'은 통신기기, 회선 및 컴퓨터 장애 등 부득이한 사유에 의한 업무처리의 지연 및 불능에 관하여는 그 책임을 면하고, 쌍방이 합의한 방법에 의하여 정당하게 처리된 사항에 대해서도 그 책임을 면한다.
- ② '갑' 또는 '을'이 본 부가합의서를 위반하여 손해가 발생한 경우 위반 당사자는 상대방에게 해당 손해에 대한 배상책임을 진다.

제12조 (효력의 발생 및 계약기간)

- ① 본 부가합의서는 합의서 체결일로부터 효력이 발생하며 []년 []월 []일까지 유효하다.
- ② 당사자 일방이 본 부가합의서를 더 이상 연장하지 아니하고자 할 경우에는 계약만료일 1개월 전까지 상대방에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ③ 전항에 의한 통지가 없을 때에는 본 부가합의서의 효력은 1년간씩 자동 연장된다.
- ④ “기본 계약”이 해제·해지되는 등 효력을 상실한 경우에는 해당 시점에 본 부가합의서도 자동 종료되는 것으로 한다.

제13조 (기타)

본 부가합의서에서 정하지 아니한 사항은 “기본 계약”에 따르되 상호 합의하여 정한 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

■ 담당자 정보

담당자 이름	[]	담당자 부서명/직위	[]
전화번호(휴대폰번호)	[]	E-mail 주소	[]

※ 우편 발송주소

(우) 08393 서울특별시 구로구 디지털로26길 72, 5층(구로동, NHN KCP)
[NHN KCP 전자결제 계약 담당]

NHN KCP

상호	엔에이치엔케이씨피 주식회사
주소	서울특별시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)
대표자명(대표이사)	박준석 (서명/인)

고객사

상호	[]
사업자번호	[]
주소	[]
대표자명(대표이사)	[] (서명/인)

※ 개인사업자는 **자필서명**, 법인사업자는 **법인인감증명서상의 도장으로 날인** 바랍니다.

엔에이치엔케이씨피 주식회사의 “기본계약” 및 본 부가합의서의 계약사항을 숙지하고,
상기와 같이 자동결제서비스 이용을 신청 합니다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2부 작성 및 서명/날인 후, 1부는 NHN KCP로 발송하고 1부는 가맹점에서 보관합니다.

20 년 월 일